



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 369/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף ברחוב שלמה בן יוסף 28 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד עמית תם
מרחוב ז'בוטינסקי 155 רמת גן

נ ג ד

הנתבעת: שרה בכר
ת.ד. 1596 תל אביב

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב שלמה בן יוסף 28 תל אביב הבנוי על חלקה 215 בגוש 6631 (להלן: "הבית").

הנתבעת הינה בעלת דירה בבית.

התובעת טוענת כי הנתבעת לא שילמה את חלקה בהוצאות גבייה מיוחדת בסך של 2,505 ₪ בגין עבודות שבוצעו בבית בשל צינור מים ראשי שהתפוצץ. בהתאם לתקנון המוסכם נושאים כל בעלי הדירות בבית בתשלומים בחלקים שווים.

הנתבעת טוענת כי נציגות הבית מתנהלת בדורסנות ועריצות, כי סירבו למסור לה מידע בנוגע לעבודות המתוכננות וכאשר נמסר מידע היו סתירות במידע שנמסר מחברי הנציגות השונים. הנתבעת טוענת כי אין שקיפות בהתנהלות הנציגות ואם המדובר בעבודות שהן בגדר החזקה רגילה הרי שיש להעלות את מיסי הנציגות השוטפים המשולמים על ידי הגרים בשכירות בכדי לכסות הוצאות אלו. הנתבעת טוענת כי בעלי הדירות בבית "שבויים" בידי יו"ר הנציגות המתנהג כעריץ בבית ולא ברור כלל על מה הוצאו כל הכספים שנגבו.

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

הנתבעת, למעשה, איננה חולקת על חובתה לשלם את מיסי הנציגות. כך בכתב ההגנה וכך גם בדיון בפני מספר פעמים - "אני רוצה לשלם אותו מה זאת אומרת. אני כל התקופה הזאת רציתי לשלם תמורת זה שיראו לי קבלות" (עמוד 3 שורות 22-23) "בתום לב אני ביקשתי לשלם ובלבד שיראו לי איזה אסמכתא שהיא" (עמוד 4 שורה 8) "אני רציתי לשלם ורק ביקשתי לראות קבלה. אני רציתי לשלם אני רוצה לשלם כנגד קבלות או איזה אסמכתא" (עמוד 4 שורות 18-19). למעשה, הנתבעת מאשרת את החוב ואת חובתה לשלם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 369/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי המסמכים שהוצגו בפני תקציב העבודות עמד על סך של 80,000 ₪ כאשר סכום זה מחולק בין 32 בעלי הדירות בחלקים שווים, על פי התקנון המוסכם. משכך, חלקה של הנתבעת בעבודות עומד על סך של 2,500 ₪.

המחלוקת העיקרית שבין הצדדים הינה בנוגע לשאלת הוצאות ניהול ההליך, ואלו יגזרו מן ההכרעה בשאלה האם בצדק השהתה הנתבעת את תשלום חלקה בהוצאות.

טענותיה של הנתבעת בדבר חוסר שקיפות או בדבר התנהלות לקויה של הנציגות, אין בהן הצדק להימנעותה מתשלום. אם יש ממש בטענות הנתבעת, יכולה היתה היא לפעול לכינוסה של אסיפת בעלי דירות שלא מן המניין כדי לבחור נציגות חדשה או לקבל החלטות לניהול הבית. יכולה היתה היא גם לנקוט בהליכים משפטיים כנגד הנציגות בטענות האמורות. אולם, זאת היא היתה צריכה לעשות בד בבד עם הסדרת התשלום. אין בעל דירה יכול להתנות על החיובים החלים עליו על פי דין לתשלום מיסי נציגות ולעכב את תשלומיו (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

אציין כי גם לגופם של דברים לא מצאתי ממש בטענות הנתבעת בדבר חוסר שקיפות או התנהלות לקויה של הנציגות בנוגע להליכי השיפוף.

הוכח כי אכן היה פיצוץ בצינור משותף בבית (מוצג ת/3). הוכח כי נתקבלו הצעות מחיר בגין ביצוע העבודות הנדרשות לתיקון וכי עבודות אלו היו המתאימות והנכונות בנסיבות (מוצג ת/4 וכן בעדותו של מר קניג בפני בעמודים 1-2 לפרוטוקול). מעדות זו עולה כי לא נמסר לנתבעת מידע "שונה" על ידי חברי הנציגות, אלא המדובר היה ברכיבים שונים של העבודות שבוצעו.

הוכח כי היתה התנהלות כספית ועניינית מסודרת בהליכי השיפוף לרבות קבלת דו"ח ביניים וחשבונית מס (מוצג ת/5).

הוכח כי כל בעלי הדירות למעט הנתבעת שילמו את חלקם בהוצאות העבודות בהן עסקין (מוצג ת/2).

הוכח כי עובר לביצוע העבודות נשלח לבעלי הדירות מכתב מפורט הכולל פירוט מלא של העבודה, תקציב ועלות מוערכת, חלוקת תשלומים ואף השוואת הצעות המחיר שנתקבלו בידי הנציגות. הוכח כי מכתב זה נמסר בדואר רשום גם לידי הנתבעת (מוצג ת/4) בכתובת מגוריה (עמוד 4 שורות 16-17).

הנתבעת מכחישה כי קיבלה את המכתב האמור ולטענתה את המידע קיבלה לראשונה רק בהודעת דואר אלקטרוני מחודש 03/12 (מוצג ת/2). דא עקא, גם הודעת הדואר האלקטרוני הנ"ל כוללת פירוט ומידע, ובודאי שאיננה מלמדת על התנהלות חסרת שקיפות של הנציגות. בנוסף, הרי שבהודעת הדואר האלקטרוני האמורה גם הופנתה הנתבעת למכתב מחודש 02/12 ואף צויין המועד שזה נתקבל בידה על פי אישור רשות הדואר. לו לא היתה מקבלת הנתבעת את המכתב האמור, סביר בעיני, במיוחד לאור חוסר האמון שהיא רוחשת כלפי הנציגות, כי היתה משיבה לטענה האמורה, אך היא לא עשתה כן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 369/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות שכאלה לא ניתן לקבל את הטענה כי הנציגות התנהלה בחוסר שקיפות.

מאידך, הנתבעת איננה חולקת על כך כי מאז קום הבית, לפני כ- 25 שנים, מעולם לא השתתפה באסיפת בעלי דירות בבית (עמוד 2 שורות 18-19).

הנתבעת לא פנתה בכתב בדרישה לקבלת מסמכים בנוגע לעבודות השיפוץ (עמוד 3 שורה 11). היא גם לא פנתה אל חברת הניהול לעיין במסמכים המצויים בידה בנוגע לעבודות השיפוץ (עמוד 3 שורה 28 ואילך).

גם טענותיה של הנתבעת כאילו הגיעה לדירת יו"ר הנציגות בחודש 06/12 וביקשה לשלם, אין בהן ממש להצדיק הימנעותה מתשלום עד עתה (עמוד 3 שורות 12-19). בסופו של דבר, הנתבעת לא ביצעה את התשלום ושבה והתנתה אותו בקבלת מידע. דא עקא, מידע זה, מבחינת הנציגות, כבר נמסר לנתבעת במלואו, חודשים לפני כן, במכתבים מחודש 02/12 ו- 03/12. מכל מקום, האירוע האמור אירע עוד לפני הגשת התביעה דנן (ביום 16.07.12) וגם עד למועד הגשת התביעה לא הוסדר התשלום.

בנסיבות האמורות לא מצאתי הצדק להימנעותה של הנתבעת מלבצע את התשלום.

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 2,500 ₪ וכן את הסך של 366 בגין החזר אגרת תביעה. לסכומים אלו יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 16.07.12, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 928 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד וכן סך של 100 ₪ לחבר הנציגות שהתייצב לדיון. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהוגשו כתבי טענות והתקיים דיון אחד וכן בהוצאות התובעת בפועל כי שהוכחו בפני.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ט"ו חשון תשע"ג, 31 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב